Consentimiento de Datos Personales y Conocimiento Científico-Tecnológico con Enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género

El Consentimiento para Brindar Datos Personales

El consentimiento es el permiso libre, informado y específico que una persona otorga para que sus datos personales sean recolectados, tratados y utilizados.

a) Principios Fundamentales

- Voluntariedad: No debe estar condicionado ni obligado.
- Información previa: La persona debe conocer el propósito del uso de sus datos.
- Especificidad: Debe quedar claro para qué fines se utilizarán los datos.
- Revocabilidad: El consentimiento puede retirarse en cualquier momento.
- Proporcionalidad: Solo se deben recolectar los datos necesarios.

b) Marcos Normativos Relevantes

- Ley 25.326 (Argentina): Ley de Protección de Datos Personales.
- Reglamento General de Protección de Datos (GDPR – Unión Europea): Norma de referencia internacional.
- Derecho a la privacidad (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 12): Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.

Ejemplo: cuando una app pide acceso a la ubicación del usuario, debe explicar para qué la usará y solicitar aceptación expresa.

El Conocimiento Científico-Tecnológico desde el Enfoque de los Derechos Humanos

El desarrollo científico y tecnológico no es neutral: impacta directamente en el ejercicio de los Derechos Humanos.

a) Relación Ciencia – Derechos Humanos

- Acceso al conocimiento: La educación, la ciencia y la tecnología son derechos reconocidos internacionalmente (art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
- No discriminación: La ciencia debe beneficiar a toda la población sin exclusiones por género, origen, edad, discapacidad u otra condición.
- Responsabilidad ética: El uso de la tecnología debe orientarse al bien común y no a la vulneración de derechos.
- Brecha digital: El acceso desigual a las tecnologías genera exclusiones sociales.

b) Ejemplos de Impacto Positivo

- Tecnologías médicas para mejorar la salud y la esperanza de vida.
- Herramientas digitales que amplían el acceso a la educación.
- Sistemas de información que promueven la transparencia y la participación ciudadana.

Perspectiva de Género en la Ciencia y la Tecnología

La perspectiva de género busca identificar y reducir las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en el ámbito científico y tecnológico.

a) Problemáticas Actuales

- Brecha de participación: Menor representación femenina en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
- Sesgos en la producción científica: Estudios y desarrollos que ignoran necesidades específicas de mujeres y diversidades.
- Falta de referentes: Escasa visibilidad de mujeres científicas y tecnólogas.

b) Principios desde la Perspectiva de Género

- Igualdad de oportunidades: Garantizar acceso equitativo a la formación, la investigación y la innovación.
- Eliminación de estereotipos: Promover vocaciones científicas en niñas y adolescentes.
- Inclusión en la toma de decisiones: Incorporar a mujeres y diversidades en cargos de liderazgo académico y tecnológico.
- Producción de conocimiento inclusivo: Investigar considerando la diversidad de experiencias y necesidades.

Ejemplo: incorporar datos desagregados por sexo en investigaciones médicas para evitar diagnósticos sesgados.

Conclusión

El consentimiento informado en el uso de datos personales es una condición esencial para proteger la privacidad y la autonomía. Asimismo, el conocimiento científico y tecnológico debe desarrollarse bajo un enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género, para garantizar que sus beneficios lleguen a toda la sociedad sin discriminación y de forma justa.